

80. CAPITULARE DE IUSTITIIS FACIENDIS.

811 — 813.

Legitur in codicibus 1) *Paris.* 9654. fol. 29. 2) *Vatic. inter Palat.* 582. fol. 32^v. 3) *Vaticano inter codd. reg. Sueciae* 1036. fol. 51. *Codex etiam Vat. reg. Suec.* 1728 recens apographum continet.

Tam in codicibus quam apud Ansegisum capitulare collocatur post capitulare Bononiense anni 811 et eam ob causam ultimis Karoli imperii annis recte adscribitur. Fortasse item Bononiae anno 811 datum est. Nam quod in concilio Rhemensi a. 813. c. 44. legitur: Ut de falsis testibus eius (imperatoris) simili modo piissimum firmetur capitulum qualiter et hoc quod ille Bononiae statuit firmissimum habeatur... ne propter eorum falsa testimonia iniquaque periuria tot damna totque iniustitiae oriantur, item ad capitularis nostri caput tertium referendum videtur, uti eiusdem concilii canon 43 ad capitularis nostri caput primum. Capitulare missis potissimum datum est.

(*B. I.* 497; *P. I.* 174.)

Item capitula quae pro^a iustitiis infra patriam faciendis^a constituta sunt.

De termino causarum et litium statuimus, ut ex quo bonae memoriae domnus Pippinus rex obiit et nos regnare coepimus causae vel lites inter partes^b factae atque exortae discutiantur et congruo sibi iudicio terminentur; prius vero, id est ante obitum praedicti domni Pippini regis, causae commissae vel omnino non moveantur vel salvae usque ad interrogationem nostram reserventur¹.

2^c. Ut episcopi, abbates, comites et potentiores quique, si causam inter se habuerint ac se pacificare noluerint, ad nostram iubeantur venire praesentiam, neque illorum contentio aliubi diiudicetur^d neque propter hoc pauperum et minus potentium iustitiae remaneant. Neque comes palatii nostri potentiores causas sine nostra iussione finire praesumat, sed tantum ad pauperum et minus potentium iustitias faciendas sibi sciat esse vacandum.

3. Ut quodcumque testes ad rem quamlibet discutiendam quaerendi atque eligendi sunt, a misso nostro et comite in cuius ministerio de rebus^e qualibuscumque^e agendum est tales eligantur, quales optimi in ipso pago inveniri possunt². Et non liceat litigatores^f per praemia^e falsos testes adducere, sicut actenus fieri solebat³.

4. Ut nullus homo in placito centenarii neque ad mortem neque ad libertatem suam amittendam aut ad res reddendas vel mancipia iudicetur, sed ista aut in praesentia comitis vel missorum nostrorum iudicentur⁴.

a) propter iustitias i. p. faciendas 3. b) pares 1. 2. c) *In cod. 3 huic capiti et sequentibus praefiguntur rubricae ex Ansegisi libro tertio desumptae.* d) divideretur, corr. finiatur 1. e) re qualicumque 3. f) litigatoribus 3. g) plurima 1. 2.

1) *Capit. missor.* 803, c. 9. *Ad hoc capitulum referri videtur concilii Rhemensis 813 habiti canon 43: 'Ut eius (imperatoris) magnificum cuncto imperio eius suis et futuris temporibus firmetur capitulum, sive ab anno XXX. a quo adhuc testes haberi possunt seu etiam ab illo a quo felicissimum regnum eius sumpsit exordium, qualiter omnes lites et iurgia in sua misericordia terminum habere potuissent'.* 2) *Capit. legib. add.* 803, c. 11. 3) *Capit. Aquisgr.* 809, c. 6. 4) *Primum cap. miss.* 810, c. 3.